



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº: **0062671-84.2015.8.26.0050 - C: 1478/15**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **george silva do nascimento**

Vistos.

GEORGE SILVA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de julho de 2015, por volta das 20 horas, na Praça General João Francisco, esquina com a Avenida Aricanduva, Carrão, nesta Capital, transportava, para fins de tráfico, 14 tijolos de "maconha" e mantinha em depósito 10 tijolos de "maconha", substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 126/128), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 102/112).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de

0062671-84.2015.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

2015 (fls. 115).

Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Na mesma oportunidade, determinou-se a instauração do incidente de dependência químico-toxicológica, atendendo-se o pedido da defesa, concluindo o “expert” pela imputabilidade do acusado.

As partes apresentaram memoriais, requerendo o Ministério Público a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 237/243). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, concessão do apelo em liberdade, concessão da justiça gratuita, além da liberação do veículo apreendido.

É a síntese do necessário.

Fundamento e **DECIDO**.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/09), no boletim de ocorrência (fls. 11/15), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/19), no laudo de constatação (fls. 25/26), no exame químico toxicológico (fls. 86/87), bem como no laudo do local dos fatos (fls. 90/97).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A autoria restou incontroversa.

O réu, na delegacia de polícia, admitiu a prática do crime.

Em juízo, negou a acusação, dizendo-se usuário de drogas. Alegou estar no local para comprar entorpecentes. Disse que não havia droga em seu carro, a qual apareceu após a abordagem. Por fim, não soube explicar a razão de estar sendo “injustamente” acusado.

Em que pese a versão do réu, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário, confirmando a confissão extrajudicial e, consequentemente, a denúncia, em sua integralidade. Vejamos.

Após reconhecer o acusado, o policial civil Sandro contou ter realizado diligência, esta motivada por uma denúncia anônima, que apontava a existência de tráfico no local, especificando ainda, o veículo utilizado para a prática delitiva, qual seja, um Ford Ecosport, cor preta. Afirmou ter encontrado os tijolos de maconha dentro do carro, que era conduzido pelo réu. Disse ter voltado para a residência, da qual o acusado saiu dirigindo o automóvel, lá encontrando mais entorpecentes, todos do mesmo tipo daqueles encontrados no veículo, além de balança de precisão e anotações de tráfico. Disse ainda, ter o acusado confessado, informalmente, a prática delitiva.

Corroborando o depoimento supra, temos as palavras do policial Elson, dizendo ter efetuado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

investigação, por terem recebido uma denúncia de tráfico, a qual mencionava o endereço, o carro usado na prática do crime, além dos respectivos dados do emplacamento. Disse terem visto o veículo apontado saindo do local, oportunidade em que fizeram um breve acompanhamento, vindo a abordar o condutor (o ora acusado). Afirmou ter localizado droga no interior do veículo. Contou terem retornado para a residência, de onde o réu saiu com o carro, vindo a localizar mais entorpecente, acondicionado dentro de uma geladeira, além de balança de precisão e anotações do tráfico, tendo o acusado confirmado a propriedade dos alucinógenos.

Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária.

As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram os fatos e, portanto, nada acrescentaram que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pudesse alterar o desfecho do feito. Limitarem-se a dizer ser o acusado usuário de drogas.

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes, quando surpreendido pelos policiais, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de grande quantidade de maconha em sua posse (automóvel e residência). A corroborar a conclusão supra, temos a confissão extrajudicial, que não pode ser desconsiderada; o encontro do apetrecho destinando à mercancia (balança de precisão), bem como das anotações alusivas à contabilidade do tráfico.

Desta feita, de rigor a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação da reprimenda, observo que o réu é primário, pelo que fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do condenado.

Cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pelo que diminuo a pena em 1/6, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a reprimenda acima imposta.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR GEORGE SILVA DO NASCIMENTO**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao regime prisional, em razão da detração, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O réu está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público.

Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra.

Decreto a perda do veículo apreendido por estar sendo ele empregado no exercício da mercancia.

Deixo de conceder os benefícios da justiça gratuita em razão de ter sido o acusado defendido por advogado particular, não restando provada, de forma satisfatória, sua hipossuficiência. Ademais, o veículo cuja



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

perda decretou-se pertencia ao réu, evidenciado não ser ele
 pessoa de parques rendimentos.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome
 do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2017.

CRISTINA ALVES BIAGI FABRI
JUÍZA DE DIREITO

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**